



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11

בעניין:

1. אילוז עמרם ת.ז. 2035509
 2. אילוז ויולט ת.ז. 64642580
- מרח' ראשון לציון 35/11, ת"ד 1838 נתניה
טל: 052-8590317, טלפקס: 09-8616912

התובעים בתיק 57/11
הנתבעים בתיק 90/11

- נ ג ד -

- נציגות הבית המשותף, מרח' ראשון לציון, 35 נתניה ע"י
1. סלוניקי איתן ת.ז. 056835762
 2. צרויה יוזף ת.ז. 14309736
- שניהם מרח' ראשון לציון 35 נתניה
טל: 054-5565758, 09-8616732

הנתבעת בתיק 57/11
התובעת בתיק 90/11

פסק דין

1. התובעים בתיק 57/11 והנתבעים בתיק 90/11 (להלן: "אילוז") הינם בעלי דירה בבית המשותף שברחוב ראשון לציון 35, נתניה, המזוהה כגוש 8262, חלקה 39 (להלן: "הבית").
2. הנתבעת בתיק 57/11 והתובעת בתיק 90/11, הינה נציגות הבית (להלן: "הנציגות").
3. התביעות, נשוא הליך זה, מצטרפות לשורה של תביעות שהוגשו על ידי הצדדים, אלו כנגד אלו, במהלך השנים בפני בתי משפט שונים בנושאים שונים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11

4. המחלוקת העיקרית בתיק זה נוגעת לשאלת חישוב חלקם של התובעים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "סעיף 58 לחוק").
5. לטענת אילוז, יש לחשב את חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית לפי שטח רצפת דירתם כפי הרשום בפנקס הבתים המשותפים (להלן: "הרישום בפנקס"), ולא כפי שטחה בפועל, ביחס לשטח כלל הדירות של כל הבית על פי הרישום בפנקס. משכך התבקש במסגרת התביעה בתיק 57/11 להורות לנציגות להשיב לאילוז את כל הכספים ששילמו ביתר עבור התקופה שמשנת 1999 ועד לשנת 2011. אילוז צרפו לתביעתם מסמך המפרט את הסכומים ששולמו על פי טענתם ביתר.
6. אילוז סומכים טענתם זו על פסק דינו של כבוד המפקח על רישום המקרקעין, אפרים כהן, בתיק 63/04, שניתן במסגרת תביעה שהוגשה ע"י התובעת 2 כנגד נציגות הבית בה התבקש להורות לנציגות לזפת את הגג שמעל דירות התובעת 2. אילוז מפנים לסעיף 11 לפסק הדין הנ"ל, והאמור בו מצוטט להלן:
- "11. בשולי דברים אלו, יש לציין כי על פי החוק נקבעים התשלומים היחסיים של בעלי הדירות על פי החלק היחסי של כל דירה ברכוש המשותף, ולא דווקא על פי השטח הבנוי של כל דירה, גם אם שטח זה או חלק ממנו נבנה שלא כדין, כל עוד לא נקבע מודד אחר בתקנון המוסכם".**
7. עוד התבקש במסגרת התביעה בתיק 57/11 להורות לנציגות להשיב לאילוז סך של 8,217 ש"ח ששולמו על ידי אילוז עבור חברת המעליות במקום הנציגות שהייתה צריכה לשאת בתשלום זה על מנת להחזיר את המעלית לפעילות.
8. לטענת הנציגות מנגד, חישוב חלקם של אילוז בהוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית צריך שייעשה לפי שטח רצפת דירתם כפי שהוא בפועל, ביחס לשטח כלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11

רצפות הדירות של כל הבית, כפי שהוא בפועל. משכך, התבקש על ידי הנציגות במסגרת תיק 90/11 לחייב את אילוז לשלם את יתרת חובם לנציגות עבור התקופה שמחודש 07/08 ועד לחודש 04/11 בהתאם לנוסחה הנ"ל, בסך של 12,104 ₪.

9. נוכח זהות העילות ובעלי הדין, ולשם ייעול הדיון, הוריתי בהחלטתי מיום 17.7.11 על איחוד הדיון בתיקים 57/11 ו- 90/11.

דיון והכרעה

10. המחלוקת העיקרית בתיק, כאמור, נוגעת לשאלה כיצד יש לחשב את חלקם של אילוז בהוצאות החזקת הבית בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין: האם לפי שטחי הדירות כפי הרישום בפנקס או לפי שטחי הדירות כפי שהוא בפועל.

11. שטח דירת אילוז כפי הרישום בפנקס הינו 87 מ"ר. אין מחלוקת בין הצדדים, כי בפועל שטח דירת אילוז הינו 210 מ"ר.

ראה עדותו של התובע 1, פרוטוקול דיון מיום 20.7.11, עמ' 5, שורה: "בפועל שטח הדירה הוא 210 מ' מרובע".

ראה עדותו של חבר הנציגות, מר סלוניקי איתן, פרוטוקול דיון מיום 20.7.11, עמ' 8, שורה 5: "מה שאני תובע זה כל הסכום של ועד הבית לפי שטח של 210 מ"ר".

ראה גם כתב ההגנה מטעם הנציגות בתיק 57/11: "היות ולתובע שטח בפועל של 210 מ"ר...".

12. סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") כפי שתוקן בשנת 2005 (תיקון מס' 26) קובע כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11

הנוהג, לפי יחס שטחת רצפת דירתו לשטח רצפה של כל הדירות בבית, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

13. בתקנון המוסכם החל על הבית לא נקבע שיעור השתתפות אחר מזה שנקבע בסעיף 58 לעיל, ומשכך יש להחיל בעניינו את הנוסחה הקבועה בסעיף זה.

14. טרם שבוצע התיקון הנ"ל לחוק המקרקעין הכתיב חוק המקרקעין כי בעלי הדירות בבית המשותף ישלמו בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף, וסעיף 57 לחוק המקרקעין שקבע את החלקים ברכוש המשותף כלל בחלקים אלו גם את שטחי ההצמדות. הנה כי כן, תשלום ההוצאות לפני התיקון היה פועל יוצא של הרישום, שכן חלקו של בעל דירה ברכוש המשותף הינו פונקציה של חישוב היחס שבין שטח דירתו הרישום לבין שטח כלל הדירות לפי הרישום בפנקס הבתים המשותפים.

15. הרציונל שעומד מאחורי התיקון הובא בדברי ההסבר לתיקון מס' 26 (ראה הצ"ח 96, מיום 9.7.05):

"שיעור ההשתתפות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף מחושב על פי חלקו של בעל הדירה ברכוש המשותף, דהיינו על פי היחס בין שטח רצפת הדירה והחלק הצמוד אליה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, אלא אם כן נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר (סעיף 58 (א) בחוק). כך, נוצרה מציאות שבה מחויב בעל דירה לדאוג באופן בלעדי לאחזקת חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירת מגוריו, ובמקביל מחויב לשאת בהוצאות הרכוש המשותף כגודל דירתו והחלק הצמוד אליה. מציאות זו הטילה, על בעלי רכוש משותף שהוצמד לדירתם, חבות כספית כפולה. מוצע לתקן את סעיף 58(א) לחוק, ולקבוע בו כי לעניין קביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות הניהול והאחזקה של הרכוש המשותף, לא יובאו בחשבון חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירת המגורים..."



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11

16. מדברי ההסבר ברור אם כן כי כוונת המחוקק הייתה להעמיד את שיטת התשלום על היחס בין שטחי דירות הבית כפי שהוא בפועל. חיזוק לעמדתי זו מצאתי בע"א (ת"א) 1581/09, נציגות הבית המשותף מרחוב י.ל. גורדון 14, ת"א נ' נרית ויסנביק דהן (פורסם בנבו) שם נקבע:

"מאז התיקון ואילך, יש לחשב את שיעור ההשתתפות ע"י היחס בין שטח כל דירה לשטח כלל הדירות בבית. תכלית התיקון הייתה מניעת כפל תשלומים של דמי ניהול הבית עבור הצמדות המחושבות פעמיים. המחוקק ביקש לבטל את הדרך בה חושב תשלום ההוצאות לפני התיקון ולהעמידו על יחס שבין שטחים בהם משתמשים בעלי הדירות בפועל (הוספה שלי א.ש.)...."

17. קבלת פרשנות אילו לפיה חישוב שטחי הדירות ייעשה בהתאם לרישום בפנקס הרישום תגרום למצב מעוות בו מי שהרחיב דירתו והסדיר הרישום ישלם יותר ממי שלא טרח לעשות כן. יהיה בכך כדי לעודד שלא להסדיר הרישומים בפנקסי הרישום, ולכך אין ליתן יד.

18. פסק דינו של כבוד המפקח על רישום המקרקעין בתיק 63/04, עליו נסמכים אילו, ניתן עובר לתיקונו של סעיף 58 לחוק המקרקעין. אמירתו לעניין החיוב בהוצאות נאמרה כהערת אגב, שכן לא זה היה הסכסוך שבפניו, ואין היא מחייבת בהליך שבפני עליו יש להחיל את תיקון מס' 26 לחוק המקרקעין.

19. נוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי יש לחשב את חלקם של אילו עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף של הבית לפי שטח רצפת דירתם כפי שהוא בפועל ביחס לשטח כלל רצפות הדירות של כל הבית כפי שהוא בפועל.

20. לטענת הנציגות, גובה החיוב החודשי המוטל על התובעים בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין הינו 420 ₪ בהתאם לחישוב הבא: 2620 ₪ (סך ההוצאות החודשיות של הבית) X 210 מ"ר (שטח דירת התובעים בפועל) חלקי 1310 מ"ר (שטח כלל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

**מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11**

דירות הבית בפועל). ראה כתב הגנתה של הנציגות בתיק 57/11. טענה זו לא נסתרה על ידי התובעים.

21. עוד לטענת הנציגות, אילו לא שילמו את מלוא חובם עבור החזקת וניהול הרכוש המשותף של הבית בהתאם לחיוב החודשי הנ"ל (420 ₪ לחודש), עבור התקופה שמחודש 07/08 ועד לחודש 04/11, לפי הפירוט הבא:

א. עבור התקופה שמחודש 07/08 ועד לחודש 12/08 עמד חובם של אילו, לטענת הנציגות, על סך של 2,100 ₪ כשבפועל שולם על ידם סך 1,135 ₪ בלבד, ומשכך טענה הנציגות כי יתרת חובם הינה 965 ₪.

בהתאם להעתק קבלה שצורפה ע"י אילו כנספח ו' לכתב התביעה בתיק 57/11 עולה כי אילו שילמו עבור תקופה זו סך של 1,362 ₪, ולא כנטען ע"י הנציגות. עסקינן בראיה אובייקטיבית שלא נסתרה ע"י הנציגות. משכך, אני קובעת כי יתרת חובם של אילו עבור התקופה האמורה עומדת על סך של 738 ₪.

אמנם תקופת החוב המיוחסת בסעיף זה לאילו הינה 6 חודשים ולפי 420 ₪ לחודש מסתכם החוב לסך של 2,520 ₪, אך הואיל והנציגות טענה רק לסך של 2,100 ₪ בעבור תקופה זו לא מצאתי לחייב את אילו מעבר ל - 738 ₪.

ב. עבור התקופה שמחודש 01/09 ועד לחודש 12/09 עמד חובם של אילו, לטענת הנציגות, על סך של 5,040 ₪ (420 ₪ X 12 חודשים), כשבפועל שולם על ידם סך של 1,589 ₪ בלבד, ומשכך טענה הנציגות כי יתרת חובם הינה 3,451 ₪.

בהתאם להעתקי קבלות שצורפו ע"י אילו כנספח ו' לכתב התביעה בתיק 57/11 עולה כי אילו שילמו עבור תקופה זו סך של 2,726 ₪. ראיה זו לא נסתרה ע"י הנציגות. משכך, אני קובעת כי יתרת חובם של אילו עבור תקופה זו עומדת על סך של 2,314 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11

ג. עבור התקופה שמחודש 01/10 ועד לחודש 12/10 עמד חובם של אילוז, לטענת הנציגות, על סך של 5,040 ₪ (420 ₪ X 12 חודשים), כשבפועל שולם על ידם סך של 3,612 ₪ בלבד, ומשכך טענה הנציגות כי יתרת חובם הינה 1,428 ₪.

בהתאם להעתקי קבלות שצורפו ע"י אילוז כנספח ו' לכתב התביעה בתיק 57/11 עולה כי אילוז שילמו עבור תקופה זו סך של 6,993 ₪. ראיה זו לא נסתרה ע"י הנציגות. משכך, אני קובעת כי אילוז שילמו עבור תקופה זו ביתר סך של 1,953 ₪.

ד. עבור התקופה שמחודש 02/11 ועד לחודש 04/11 עמד חובם של אילוז, לטענת הנציגות, על סך של 1,260 ₪ (420 ₪ X 3 חודשים) ולא שולם בגין חוב זה דבר. ראיה זו לא נסתרה ע"י אילוז. משכך אני קובעת כי חובם של אילוז עבור תקופה זו עומד על סך של 1,260 ₪.

ה. עוד לטענת הנציגות, אילוז לא שילמו את חלקם בסך של 5,000 ₪ עבור שיפוץ לובי הבית בשנת 2006. בכתב הגנתם לא הכחישו אילוז כי נעשה שיפוץ בבית אך טענו כי זה נעשה בשנת 2000. אילוז נימקו הימנעותם מתשלום זה בכך, שדרישתם לקבל קבלות בגין השיפוץ לא נענתה. אין טענה זו מהווה טענת הגנה. בעל דירה אמנם רשאי לעיין בספרי הנציגות, אך אל לא לצפות כי אלה יישלחו אליו, ולהתנות את התשלום בהמצאת אותם מסמכים בהם הוא מעוניין לעיין. ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503 :

"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11

משכך, אני קובעת כי חלקם של אילוז בהוצאות השיפוץ הינו 5,000 ₪.

ו. יוצא אפוא כי סיכום חובם של אילוז עבור הוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף של הבית בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין בגין התקופה שמחודש 07/08 ועד לחודש 04/11 עומד על סך של 7,359 ₪.

המעלית

22. מכתבי הטענות והעדויות שבאו בפני עלה כי מעלית הבית הושבתה וכי על מנת להחזירה לפעילות צריך היה לשלם לחברת המעליות סך של 8,217 ₪. מאחר והנציגות לא שילמה את הסך האמור, נאלצו אילוז לשלם סכום זה לחב' המעליות.

23. הנציגות לא כפרה בצורך לשלם את הסכום האמור, והכירה בחובה זו, והסכימה לקזז מסך חובו של אילוז את הסכום ששילמו בעבור המעלית. ראה כתב הגנתה של הנציגות: "ועד הבית הסכים לדרישתו (של אילוז הוספה שלי א.ש.) בעניין התשלום לחברת המעלית בסך 8217 ₪", וכן "הנתבעים מבקשים בהתייעצות עם דיירי הבניין, מכבוד המפקחת... לחייב התובע (אילוז הוספה שלי א.ש.) לשלם את חובו לוועד הבית.. אך לאחר קיזוז תשלומיו לחברת המעלית בסך 8217 ₪".

24. יחד עם זאת, יש לזכור שהתשלום עבור המעלית אותו היה על הנציגות לשלם אמור להיות מחולק בין כל בעלי הדירות בבית לפי יחס שטחי הדירות כאמור לעיל. הפועל היוצא הינו שמתוך סך זה היה צריך אילוז לשלם סך של 1,317 ₪ (8,217 ₪ X 210 מ"ר שטח דירת אילוז חלקי 1,310 מ"ר שטח כל הדירות בבית = 1,317 ₪)

25. לאור האמור נמצא כי אילוז זכאי להחזר בגין רכיב זה בסך של 6,900 ₪ (8,217 - 1,317 ₪).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

**מס' התיק: 57/11
מאוחד עם תיק
90/11**

26. סיכום הסכומים בהם חייב אילוז לפי סעי' 21 ו' לעיל (7,359 ₪) ובקיזוז הסכום לו הוא זכאי לפי סעי' 25 לעיל (6,900 ₪), נמצא כי חובם של אילוז עומד על 459 ₪.

27. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בתיק 57/11 בחלקה ואת התביעה בתיק 90/11 בחלקה, ומחייבת את אילוז לשלם לנציגות סך של 459 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מהיום. לא ישולם סכום זה בתוך המועד האמור, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה בתיק 90/11, 23.6.11, ועד ליום התשלום בפועל.

28. נוכח התוצאה אליה הגעתי לא מצאתי לחייב מי מהצדדים בהוצאות.

המזכירות תשלח לכל אחד מן הצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים, בתאריך ד' בכסלו תשע"ב, 30 בנובמבר 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה